

ഭാരതീയ സുപ്രീം കോടതി
സിവിൽ അപ്പീൽ അധികാരപരിധി

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ. 1802-1806/ 2010

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ

...അപ്പീൽ വാദി

കെ.എൻ. രാധാമണി & മറ്റുള്ളവരും

...എതിർകക്ഷി

കൂടെ

ട്രാൻസ്ഫർഡ് കേസ് (സിവിൽ) നമ്പർ. 60/2014

കൂടെ

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ. 2822/ 2010

കൂടെ

സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ. 2823/ 2010

വിധിന്യായം

അനിരുദ്ധ ബോസ്, ജെ.

കേരളത്തിലെ വിവിധ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ക്ലാർക്ക്/കാഷ്യർ തസ്തികകളിലേക്ക്
ഇൻ-സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നിയമനത്തിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡത്തെക്കുറിച്ചുള്ള

തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ അഞ്ച് അപ്പീലുകളും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും. ആ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷകൻ, Rs. 250/- പ്രതിമാസം എന്ന നിരക്കിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വേതനമുള്ള പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്ക്, കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയായി ബിരുദം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് തർക്കം. കേരള ഗവൺമെന്റ് സൊസൈറ്റികളിലേക്കോ കേന്ദ്ര സൊസൈറ്റികളിലേക്കോ ഉള്ള നിയമനങ്ങൾക്കായി കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് 1969 (1969 ആക്റ്റ്) സെക്ഷൻ 109 പ്രകാരമുള്ള അധികാരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച 1969 ലെ കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി റൂൾസ്, ചട്ടം 187 അനുസരിച്ച് 50% ഒഴിവുകൾ അതത് അപേക്സ് സൊസൈറ്റിയിലോ കേന്ദ്ര സൊസൈറ്റിയിലോ ഉള്ള അംഗ സൊസൈറ്റികളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം ഇൻ-സർവീസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അത്തരം സൊസൈറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും കേഡറിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ സ്ഥിരമായ സേവനം ആവശ്യമാണ്. പ്രസ്തുത നിയമങ്ങൾ ബാധകമായ സൊസൈറ്റികളുടെ വിഭാഗങ്ങളുടെ പരിധിയിലാണ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയ തസ്തികകൾ വന്നത് എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. 250/- രൂപയും അതിനുമുകളിലുള്ള പ്രതിമാസ ശമ്പളവും വഹിക്കുന്ന തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷകർ ബിരുദധാരികളായിരിക്കണം, അതായത് ബാച്ചിലർ ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ആയതിന്റെ ചട്ടം 186 വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ചില യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് സേവനത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ബിരുദം ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇൻ-സർവീസ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തർക്കം അവർക്ക് SSLC അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത - അതായത് സ്കൂൾ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ - മതിയാകും എന്നതാണ്. പ്രസ്തുത 50% സംവരണ നിയമം വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തിയ

പോസ്റ്റുകൾക്ക് ബാധകമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളം ഹൈ കോടതിയിലെ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരടങ്ങുന്ന ഒരു ഫുൾ ബെഞ്ച്, മറ്റു കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം, നിയമനം നടത്തേണ്ട തസ്തികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 250 രൂപ അടിസ്ഥാന വേതനം നിർണയിക്കുന്ന കേരളം കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിലെ 186 ആം ചട്ടം, 250 രൂപ അടിസ്ഥാന വേതനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇല്ല എന്നതിനാൽ പ്രയോഗത്തിൽ വരാവുന്നതല്ല എന്ന് പരാമർശിച്ചു. സബ്ജക്ട്-പോസ്റ്റുകളിൽ ബിരുദം എന്ന നിബന്ധന നിയമവശാൽ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് മറ്റൊരു വിജ്ഞാപനത്തെയും നിബന്ധനകളെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഫുൾ ബെഞ്ച് ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നു. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കെപിഎസ്സി), റിക്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഈ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ ഈ കണ്ടെത്തലിനെ എതിർക്കുന്നു. സബ്ജക്ട്-പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന രണ്ട് തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെ, ഒന്ന് 1999 ഒക്ടോബർ 26, മറ്റൊന്ന് 25 ഏപ്രിൽ, 2006. ഈ നടപടികളിൽ കക്ഷികളായ പ്രസ്തുത തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, 2006 -ലെ തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകരാണ് . 1999 -ലെ നിർദ്ദിഷ്ട തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ 7 -ാം ക്ലോസിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

"7 യോഗ്യത:-

1.എച്ച് ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡി സി ഉള്ള ബി.എ./ബി.എസ്സി./ബി.കോം അഥവാ ബി.കോം (കോ ഓപ്പറേഷൻ) അഥവാ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ബി.എസ്സി.

(കോ ഓപ്പറേഷൻ & ബാങ്കിങ്)

2.പ്രൈമറി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കേഡറിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ റഗുലർ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

2006 ഏപ്രിൽ 25 -ലെ വിജ്ഞാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, യോഗ്യത മാനദണ്ഡം അതിലെയും 7 -ാം ക്ലോസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:-

"7 യോഗ്യത:-

1. എച്ച് ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡി സി ഉള്ള ബി.എ./ബി.എസ്സി./ബി.കോം അഥവാ ബി.കോം (കോ ഓപ്പറേഷൻ) അഥവാ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ബി.എസ്സി. (കോ ഓപ്പറേഷൻ & ബാങ്കിങ്)

2. ഏതെങ്കിലും കേഡറിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത റെഗുലർ സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കിയ, അതത് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത അംഗമായ സൊസൈറ്റി/പ്രൈമറി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ സർവീസിൽ തുടരുന്ന സ്ഥിര ജീവനക്കാരനായിരിക്കണം.

(അപേക്ഷിക്കുന്ന തീയതിയിൽ മാത്രമല്ല, നിയമന തീയതിയിലും ജീവനക്കാരൻ സൊസൈറ്റിയുടെ സേവനത്തിലായിരിക്കണം.)

2. ഈ നടപടികളിൽ, 1969 ലെ നിയമത്തിലെ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്, രണ്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിയമ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള അധികാരം നൽകുന്നു, പ്രസ്തുത നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80, സെക്ഷൻ 109 എന്നിവയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥകൾ. കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 109 (1) ഉം ഉപവകുപ്പ് (2) (xv) ഉം ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു:-

" 109. നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം:-ഗസറ്റിലെ വിജ്ഞാപനം മുഖേന, മുൻ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷം, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവനായോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിനോ സമൂഹങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വർഗ്ഗത്തിനോ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് (ഒന്നുകിൽ ഭാവിയിലേക്കോ അഥവാ

മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെയോ) ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം.

- (2) മേൽപ്പറഞ്ഞ അധികാരത്തിന്റെ സാമാന്യതയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മുൻവിധികളില്ലാതെ, അത്തരം നിയമങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ബാധകമാണ്, അതായത്:-

XXX

XXX

XXX

- (xv) സൊസൈറ്റികളിലെ ജീവനക്കാരുടെ യോഗ്യതകൾ.

XXX

XXX

XXX

സൊസൈറ്റികളെ അവയുടെ തരവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അനുസരിച്ച് തരം തിരിക്കാൻ വകുപ്പ് 80(3) സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രസ്തുത കാലഘട്ടത്തിൽ വകുപ്പ് 80(3) ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

“80(3) സർക്കാർ, സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച്, സബ്-എസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ ഓഫീസർമാരുടെയും സേവകരുടെയും യോഗ്യത, വേതനം, അലവൻസുകൾ, മറ്റ് സേവന വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ (ഭാവിയിലേക്കോ അതോ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിലോ) ഉണ്ടാക്കും. (1)”

3. 1969-ലെ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 186(1) മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു:-

“യോഗ്യതകൾ: (1) താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ ആ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു തസ്തികയിലും നിയമനത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല:-

XXX

XXX

XXX

(ii) 250 രൂപയിൽ

താഴെ പ്രാരംഭ

ശമ്പളമുള്ള സാങ്കേതിക

യോഗ്യതകൾ

ആവശ്യമുള്ളവ

ഒഴികെയുള്ള മറ്റ്

സൂപ്പർവൈസറി,

മിനിസ്റ്റീരിയൽ.

എസ്.എസ്.എൽ.സി. അല്ലെങ്കിൽ

അതിന്റെ തുല്യമായ പോസ്റ്റുകൾ

അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായി

പൂർത്തിയാക്കിയതുമായ സബ് പേഴ്സണൽ

കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്സ്

(ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ

ഇൻ കോ-ഓപ്പറേഷൻ)

XXX

XXX

XXX

4. അതിന്റെ ചട്ടം 187, ഞങ്ങൾ ഇതിനകം പരാമർശിച്ച സേവനത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സംവരണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പീലിലെ വിധിന്യായത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിയമം ഇങ്ങനെയാണ്:-

“187. അപെക്സ് സൊസൈറ്റിയിലോ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റികളിലോ ഉള്ള

ഒഴിവുകൾ.-

ചട്ടം 186-ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്തായാലും,

അപെക്സ് സൊസൈറ്റികളിലേക്കോ

സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റികളിലേക്കോ

ഉള്ള നിയമനങ്ങളിൽ, ഒഴിവുകളുടെ

50% അംഗ സൊസൈറ്റികളിലെ,

അതത് അപെക്സ് സൈറ്റിയുടെയോ

സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റിയിലെയോ,

ജീവനക്കാർക്കായി സംവരണം

ചെയ്തിരിക്കണം, അപെക്സ്

സൊസൈറ്റിയിലോ സെൻട്രൽ

സൊസൈറ്റിയിലോ ഏതെങ്കിലും

കേഡറിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ

റെഗുലർ സർവീസും നോട്ടീഫൈഡ്

തസ്തികകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ

യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.”

ക്ലാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സമയത്ത്, പ്രാരംഭ ശമ്പളം പ്രതിമാസം 250/- രൂപയ്ക്ക് മുക്തിലായിരുന്നു. ഈ വസ്തുത തർക്കത്തിലില്ല.

5. പ്രസ്തുത തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഇൻ-സർവീസ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ എതിർ കക്ഷികളുടെ ആദ്യ സെറ്റ് അപ്പീലുകളിലെ അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. അത്തരം നിരസിക്കൽ ഉത്തരവുകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു, ആ നടപടികൾ 2010 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ. 1802-1806-ന് കാരണമായി. പ്രസ്തുത കേസുകളിൽ അപേക്ഷകർക്ക് ബിരുദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2010-ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 2822-ൽ, അപേക്ഷകർ അപ്പീൽ വാദികളും അതേ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. അതായത് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതിലുണ്ടായ അകാരണമായ കാലതാമസത്തിന്റെ പേരിൽ ബിരുദധാരികളല്ലാത്ത സേവനത്തിലുള്ളവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവും നിരസിക്കപ്പെട്ടു. കമ്മീഷൻ നൽകിയ റിട്ട് അപ്പീൽ ഈ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയ 2014 ലെ ട്രാൻസ്ഫർഡ് കേസ് (സി) നമ്പർ 60 ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത കാര്യവുമാണ്. ഇതിലെ ബിരുദധാരി അല്ലാത്ത പ്രതിഭാഗം-റിട്ട് ഹർജിക്കാരൻ സിംഗിൾ ജഡ്ജിക്ക് മുമ്പാകെ വിജയിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത കേസിൽ, പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ റിട്ട് ഹർജിക്കാരന് പ്രൊവിഷണൽ ബിരുദം ഉണ്ടായിരുന്നു.

6. ഈ സിവിൽ അപ്പീലുകൾ കൂടാതെ, മൂന്ന് ഇന്റർലോക്കുട്ടറി ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട്. 2012-ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ 1802 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ.എ.നമ്പർ 2/ 2010 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് ഈ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇവർക്ക്, 2010 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ. 1802-1806 വിചാരണയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ക്ലാർക്കുമാരായി നിയമനം ലഭിക്കാത്തതിൽ കഷ്ടത്തിലാണ് . ഈ അപേക്ഷകർ പ്രസ്തുത സിവിൽ അപ്പീലിൽ

ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അഞ്ച് അപ്പീലുകളുടെ ആദ്യ സെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത ഐ.എ. നമ്പർ 82851/2021-ലെ അപേക്ഷകർ ബിരുദധാരികളല്ലാത്ത സേവനത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ്. ഈ അപ്പീലുകളിൽ ഇടപെടാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. 2010 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 1805-ൽ. മൂന്നാമത്തെ ഇന്റർലോക്കട്ടറി അപേക്ഷയാണ് (ഐ.എ. നമ്പർ 84340 / 2021 എന്ന പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്) രണ്ടാം പ്രതിഭാഗം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കെപിഎസ്സിയുടെ സെലക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നും എന്നാൽ നിയമന നടപടികൾ മരവിപ്പിച്ചെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. തുടർന്ന്, മറ്റൊരു സെലക്ഷൻ നടപടിക്രമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരനായി നിയമനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 2017-ൽ ക്ലാർക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു.

തന്റെ മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് അനുസൃതമായി തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഗണിക്കപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീനിയോറിറ്റി അതിന്റെ അനന്തരഫലമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളോടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടും.

7. നിയമത്തിന്റെ 109-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച 1969 ലെ ചട്ടങ്ങളുടെ അനുബന്ധം

III-ൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളുടെ ശമ്പള സ്കെയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത അനുബന്ധം ഇപ്രകാരമാണ്:-

ക്രമ നമ്പർ	തരം അനുസരിച്ച് സൊസൈറ്റിയുടെ വർഗ്ഗീകരണം	സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വർഗ്ഗീകരണം	സ്റ്റാഫ് പദവി	മാതൃക പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം	ശമ്പള സ്കെയിൽ രൂപ.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	സഹകരണ ബാങ്കുകൾ (ബി) സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക്		കാഷ്യർ/ കസ്റ്റോഡിയൻ	2	210-15-285-20-385-25-510-30-720
					160-10-200-15-290-20-450
			ക്ലാർക്ക് ഗ്രേഡ് I	25	
			ക്ലാർക്ക് ഗ്രേഡ് II	3	150-10-200-15-290-20-410
	ക്ലാസ് എ (ബി)കേന്ദ്ര സഹകരണ ബാങ്കുകൾ (ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ.		ഹെഡ് ഓഫീസ് (എല്ലാ ശാഖകൾക്കും പൊതുവായത്)		സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെ.

	ക്ലാസ് ബി		വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർ	1 (അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ) 3.(പേഴ്സണൽ & ജനറൽ) 1. (ആസൂത്രണവും വികസനവും 2. വായ്പയും അഡ്വാൻസും 1. പരിശോധന 3. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ & ഹൗസിംഗ്	സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെ സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെ സർക്കാർ
	ക്ലാസ് സി		ശാഖകൾക്കുള്ള സ്റ്റാഫ് 4. ഗുമസ്തൻ 5. കാഷ്യർ	11 (ആകെ)	സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെ
	ഗ്രേഡ് എ				സർക്കാർ

			4. ഗുണസ്ഥിതി		കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെ
	ഗ്രേഡ് ബി		5. കാഷ്യർ		സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെ
	ഗ്രേഡ് സി		3. ഗുണസ്ഥിതി		സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന പോലെ

8. സർവ്വീസിലുള്ള, എസ്എസ്എൽസി യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിരസിച്ചതിനെതിരെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിരവധി റിട്ട് ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ്-തസ്തികകളിൽ പ്രാരംഭ ശമ്പളം 250/- രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായതിനാൽ അത്തരം തസ്തികകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിന് ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം എന്ന ഫുൾബെഞ്ച് വിധിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കെപിഎസ്സി എടുത്തത്. **വത്സലാ ദേവി വേഴ്സസ് ലീലാ ഭായ്** കേസിൽ [(2002) 3 KLT SN 18], കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, ചട്ടം 186 (1) പ്രകാരം യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തീയതിയിലെ ശമ്പള സ്കെയിലായിരിക്കണമെന്ന് കെപിഎസ്സിയുടെ നിലപാട് നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഈ

കേസ് പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, ഇത് സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നേരിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസല്ല. **പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വേഴ്സസ് രമേശൻ [(2005) എസ്.സി.സി ഓൺലൈൻ കെ ഇ ആർ 297]** എന്ന കേസിലും ഇതേ വീക്ഷണം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പിന്തുടരുന്നു. ഈ കേസിൽ, നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായുള്ള സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, **രമേശൻ (മേല്പറഞ്ഞ)** കേസിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വീക്ഷണം ശരിയാണോയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 2006-ലെ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ നമ്പർ 13921, 20776, 22072, 22211, 23157 എന്നിവ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിടുകയും ചെയ്തു. 2007 ഒക്ടോബർ 24-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച, അപ്പീലിലെ വിധിയിൽ, കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ച്, വിവിധ ജില്ലാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളിലെ ക്ലാർക്ക്/കാഷ്യർ തസ്തികകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന സർവീസിലുള്ള (ബിരുദധാരികളല്ലാത്ത) ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വാദം ശരിവച്ചു. അതാത് കക്ഷികൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന വിവിധ ഭരണപരമായ ഉത്തരവുകളും വിജ്ഞാപനങ്ങളും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഫുൾ ബെഞ്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:-

"7. **അബ്ദുൾ റഷീദ് വേഴ്സസ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ** (2002 (3) KLT 405) & **പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വേഴ്സസ് അബ്ദുൾ റഷീദ്** എന്നിവയിൽ ഈ കോടതി പറഞ്ഞത് പോലെ (2007 (3) KLT 881) നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യതയ്ക്ക് അപ്പുറം പോകാൻ പി.എസ്.സിക്ക് അധികാരമില്ല. അതിനാൽ, ചട്ടം 186, അനുബന്ധം III മുതൽ KCS നിയമങ്ങൾ, Ext.P6 ഭേദഗതി ചെയ്ത Ext.P2, Ext.P5 റെഗുലേഷൻ എന്നിവ പരിഗണിച്ച്, JDC- യോടൊപ്പം SSLC യോഗ്യതയും മൂന്ന് വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ അനുഭവവും ഉള്ള ഹർജിക്കാർക്ക് സേവനത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള 50% ക്വാട്ടയ്ക്ക് കീഴിൽ, അവർ മറ്റുവിധത്തിൽ യോഗ്യരാണെങ്കിൽ, പരീക്ഷ എഴുതാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. യോഗ്യതയില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിരസിക്കുന്നത് നിലനിൽക്കില്ല. **രമേശൻ (മേല്പറഞ്ഞ)** കേസിൽ Ext.P5 റെഗുലേഷൻ, സെക്ഷൻ 80(3) പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചട്ടം എന്ന നിലയിലാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ Ext.P5, Ext.P6 ഭേദഗതി ചെയ്തതായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല. Ext.P5, Ext.P6 ഭേദഗതി

ചെയ്തിനാൽ, രമേശൻ കേസിൽ കൂടുതൽ ബാധകമാണ്. Ext.P6 ഇപ്പോഴും സാധുതയുള്ളതാണ്. ഈ കോടതിയുടെ 3/10/2007 ലെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ, റിട്ട് പെറ്റീഷനുകളുടെ ഫലത്തിന് വിധേയമായി ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ സോപാധികമായി പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഹർജിക്കാരെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പരീക്ഷ ഇനിയും നടത്താനുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇവിടെയുള്ള അപേക്ഷകരെ, അവർ അയോഗ്യരല്ലെങ്കിൽ, പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. Ext. പി1 വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് 25.4.2006 ലെ ഗസറ്റിലാണ്. ഒന്നര വർഷത്തിലധികം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു W.P. (C)13921/2006 ലും ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലും ഈ കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തവർക്ക്, അവകാശം ചോദിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം കാരണം, ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല.”

9. വ്യവഹാര കാലഘട്ടത്തിൽ സമാന്തരമായ ചില സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ

വിധിന്യായത്തിൽ അവയും നാം അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. **വത്സലാ ദേവി**

(മേല്പറഞ്ഞ) കേസിലെ വിധി വിജയിക്കാത്ത ഉദ്യാഗാർഥികൾ അപ്പീലിൽ ഈ കോടതി

മുൻപാകെ കൊണ്ടുവന്നു. 2008 ജനുവരി 29-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ, പ്രസ്തുത

അപ്പീൽ (2003 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 6734) ഈ കോടതിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്

ബെഞ്ച് നിരസിച്ചു. പ്രസ്തുത അപ്പീൽ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിന്റെ

വാചകം ചുവടെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു: -

“അപ്പീൽ വാദികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന വക്കീലിന്റെ വാദം കേട്ടതിൽ, ഇടപെടാൻ ഒരു കാരണവും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അർഹതയില്ലാത്ത അപ്പീലുകൾ അതനുസരിച്ച് തള്ളുന്നു. 2008 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 917, 916, 915, എസ്എൽപി(സി)നമ്പർ.25202/2005, 5723/2006, 2703/2007. ലീവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പീൽ വാദികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന വക്കീലിന്റെ ദീർഘമായ വാദം കേട്ടു. 26.10.1999 ലെ വിജ്ഞാപനത്തെ അപ്പീൽ വാദി ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. അവകാശം ചോദിക്കുന്നതിലുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിംഗിൾ ജഡ്ജി ഹർജി തള്ളി. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയുള്ള അപ്പീലും ഇതേ വിധിയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനാൽ ഈ അപ്പീലുകൾ. ജില്ലാ കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളിലെ കാഷ്യർ-കം-ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് എച്ച്.ഡി.സി.യോ ജെ.ഡി.സി.യോ ഉള്ള ബി.എ./ബി.എസ്.സി./ബി.കോം അല്ലെങ്കിൽ ബി.കോം (കോ- ഓപ്പറേഷൻ) അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ബി.എസ്സി (കോ- ഓപ്പറേഷൻ & ബാങ്കിംഗ്) കൂടാതെ അഫിലിയേറ്റഡ് പ്രൈമറി കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും ആണ്

പരസ്യത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന യോഗ്യത. പരസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗ്യത സർവീസ് ചട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയ്ക്ക് വിരുദ്ധവും വിവേചനപരവുമാണെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നു. തർക്കത്തിൽ ഒരു കഴവും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. വിജ്ഞാപനം എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി നൽകിയതിനാൽ, താൻ വിവേചനത്തിന് ഇരയായെന്ന അപ്പീൽ വാദിയുടെ വാദത്തിൽ ഒരു കഴവും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല.

അർഹതയില്ലാത്ത ഈ അപ്പീലുകൾ അതനുസരിച്ച് നിരസിക്കുന്നു.”

10. ഞങ്ങൾ ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, 2007 ഒക്ടോബർ 24-ന് ഫുൾ ബെഞ്ച് വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. എന്നാൽ, അപ്പീൽ കേൾക്കുകയും ഒടുവിൽ തള്ളുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഫുൾബെഞ്ച് തീരുമാനം കോ-ഓർഡിനേറ്റ് ബെഞ്ചിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. കോർഡിനേറ്റ് ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ച് വിധിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയില്ല. കെപിഎസ്സിയിലെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രസ്തുത നടപടികളെ പരാമർശിക്കുന്നു,

കെപിഎസ്സിയിലെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രസ്തുത നടപടികളെ പരാമർശിക്കുന്നു, **വത്സലാ ദേവി** (മേല്പറഞ്ഞ) കേസിൽ ഉയർന്നുവന്ന ചോദ്യം ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെയുള്ള **രമേശൻ** (മേല്പറഞ്ഞ) കേസിലെ നിയമപ്രശ്നത്തിന് സമാനമായതിനാൽ ഈ അപ്പീലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകോപന ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം ഒരു മുൻവിധിയായിരിക്കുമെന്ന് വാദമുണ്ട്. വത്സലാ ദേവി കേസിൽ ഇലുബഞ്ചിന്റെ വിധിയെ പിൻതുടർന്നാണ് രമേശൻ കേസിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടത്. (മേല്പറഞ്ഞ).

11. 1982 ജൂൺ 15-ന് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രാർ, തിരുവനന്തപുരം, ഇ(എം) 1.1062/82 നമ്പരായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള അഭിഭാഷകൻ പരാമർശിച്ചു. ഈ ആശയവിനിമയം താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു:-

“1969-ലെ കെസിഎസ് ചട്ടങ്ങളിലെ അനുബന്ധം III-ലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ

തസ്തികകളുടെ വേതന സ്കെയിൽ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാങ്ക്, സെൻട്രൽ കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, പ്രൈമറി ലാൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാങ്കുകൾ, പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചില സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സർക്കാരിന്റെ വിവിധ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശമ്പള സ്കെയിൽ പരിഷ്കരിച്ച വിവിധ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രസക്തമായ ചട്ടങ്ങളിൽ (അനുബന്ധം III മുതൽ കെസിഎസ് നിയമങ്ങൾ വരെ) യാതൊരു ഭേദഗതിയും വരുത്തുന്നില്ല. ചട്ടങ്ങൾ ഉചിതമായി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്.

അതിനാൽ, നിയമങ്ങളുടെ ഭേദഗതി തീർപ്പാക്കാത്തതിനാൽ, K.C.S ന്റെ ചട്ടം 186 പ്രകാരമുള്ള യോഗ്യത, 1969-ലെ കെസിഎസ് ചട്ടങ്ങളുടെ അനുബന്ധം III-ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള റിവിഷൻ-പ്രീ-റിവിഷൻ സ്കെയിലുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകൾക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.

എസ്ഡി/-

രജിസ്ട്രാർ,

കോ-ഓപ്. സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി.

12. ഇതിനെത്തുടർന്ന് 1986 സെപ്റ്റംബർ 30 ആം തീയതി GO(MS)79/86/Coop പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു. **രമേശൻ** (മേല്പറഞ്ഞ) കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയിൽ ഖണ്ഡിക 13 ൽ ഈ GO (1986) യുടെ സാരം ദൃശ്യമാകും. അത് ഇപ്രകാരമാണ്:-

“30-9-1986 തീയതിയിലെ GO.No.79/86/Co-op പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, പ്രസ്തുത

സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അനുബന്ധമായ ചട്ടങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതായും വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക യോഗ്യതകൾ R. 8-ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതായും നാം കാണുന്നു. Ext.P-1-ൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാർക്ക്/കാഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തസ്തികകളുടെ യോഗ്യതകൾ നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിനും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും വ്യത്യസ്തമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ക്ലാർക്ക്/കാഷ്യേഴ്സ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള യോഗ്യത ബി.എ, ബി.എസ്സി അല്ലെങ്കിൽ ബി.കോം. എച്ച്.ഡി.സി/ജെ.ഡി.സി. അല്ലെങ്കിൽ ബി.കോം. കോ-ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി. എസ്സി (കോ-ഓപ്പറേഷൻ & ബാങ്കിംഗ്) ആയിരിക്കും."

13. 23 rd മാർച്ച് 1988 തീയതിയിലെ G.O.(MS) 9/88/Co-op വഴി മറ്റൊരു സേവന നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഒപ്പം യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന 1986 ലെ റെഗുലേഷന്റെ 8-ാം വകുപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. സിവിൽ അപ്പീലുകളുടെ ആദ്യ സെറ്റിൽ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി ഫയൽ ചെയ്ത എതിർ സത്യവാങ്മൂലത്തിലേക്ക് (സംയോജിത പേപ്പർബുക്കിന്റെ പേജ് 95 ൽ) "R1" ആയി റെഗുലേഷൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ജില്ലാ/കേന്ദ്ര സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ജീവനക്കാരെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് അതിലെ ആദ്യ വ്യവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഏത് അധികാരസ്രോതസ്സിന് കീഴിലാണ് നിയന്ത്രണം രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ഈ അനുബന്ധത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ക്ലോസ് ഇപ്രകാരമാണ്:-

"8. യോഗ്യതകൾ.

താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തസ്തികയിൽ ആ തസ്തികയ്ക്കായി

നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയും നിയമനത്തിന് അർഹനല്ല.

“(i) ക്ലാർക്ക്/കാഷ്യർ

“(എ) ക്ലാർക്ക്/കാഷ്യർ തസ്തികയിലേക്കു നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് യോഗ്യത ബി.എ, ബി.എസ്സി അല്ലെങ്കിൽ ബി.കോം.എച്ച്.ഡി.സി/ജെ.ഡി.സി. അല്ലെങ്കിൽ ബി.കോം. കോ- ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി. എസ്സി (കോ-ഓപ്പറേഷൻ & ബാങ്കിംഗ്) ആയിരിക്കും.”

“(ബി)അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കായി സംവരണം ചെയ്ത തസ്തികയുടെ കാര്യത്തിൽ യോഗ്യത എസ്.എസ്.എൽ.സി കൂടാതെ ജെ.ഡി.സി. അഫിലിയേറ്റ്ഡ് പ്രൈമറി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

“(സി.) S.S.L.C യും കൂടെ ജെ.ഡി.സി.യും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബാങ്കിന്റെ സബ്-സ്റ്റാഫ്, ക്ലാർക്കായി സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് അർഹരായിരിക്കും.” (ഊന്നൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്).

ഈ ചട്ടങ്ങളെയാണ് സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, ഫുൾ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ, പ്രാഥമികമായി ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്.

14. സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷനിൽ സംസ്ഥാനം എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു, അത് ലീവ് അനുവദിച്ചപ്പോൾ സിവിൽ അപ്പീലായി മാറി. ഈ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം 2010 ഫെബ്രുവരി 17-ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ലോ ഓഫീസർ ബി.ആർ. മോഹൻ കുമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ എതിർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ തള്ളണമെന്ന് സംസ്ഥാനം അപേക്ഷിച്ചു. ചട്ടം 186 പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളുടെ

അനുബന്ധം III-ൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 01.01.1974 ലെ ശമ്പള സ്കെയിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ക്ലാർക്ക്/കാഷ്യർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള യോഗ്യത പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് കൂടിയാണ്. ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക യോഗ്യതകളൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിലപാട്, 1988-ലെ ജി.ഒ.യും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

15. ഈ വസ്തുതാപശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ എതിർ കേസുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. **വത്സലാ ദേവി** (മേല്പറഞ്ഞ) കേസിലെ കോർഡിനേറ്റ് വിധിയുടെ വിക്ഷേപണത്തിൽ ഈ അപ്പീലുകളിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട നിയമപരമായ പോയിന്റ് ഇതിനകം അവസാനിച്ചതാണോ എന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ആദ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

16. 1999 ഒക്ടോബർ 26-ലെ പരസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ അപ്പീൽ ഉയർന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കേസുകളിൽ, ഞങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി 2006-ലെ പരസ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, **വത്സലാ ദേവി** (മേല്പറഞ്ഞ) കേസ് സ്ഥാനക്കയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ നിലവിലെ നടപടി ക്രമങ്ങളിൽ, ഒഴിവുകൾ സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തിയാണ് നികത്തേണ്ടത്. മൂന്നാമതായി, കോർഡിനേറ്റ് ബെഞ്ച് വിധിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു പോലെ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിന്റെ കാരണം അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നതിനുള്ള കാല വിളംബമാണ്. 2010-ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 2822-ൽ മാത്രമാണ്, 1999, 2006 പരസ്യങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷകർ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ ബെഞ്ച് തീരുമാനം വന്നതിന്

ശേഷം, വൈകി റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തതിനാൽ അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ വിജയിച്ചില്ല.

17. വത്സലാ ദേവി (മേല്പറഞ്ഞ) കേസിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ ഏകോപന ബെഞ്ച് കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് വിജ്ഞാപനം നൽകിയത് എന്നതാണ് ആദ്യത്തേത്. ഹർജിക്കാരനോട് വിവേചനം കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് കാരണമായി കാണാവുന്നത്. രണ്ടാമതായി, കെപിഎസ്സിയുടെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യത നിശ്ചയിച്ചതിൽ തെറ്റൊന്നും കോടതി കണ്ടെത്തിയില്ല.

18. 2010 ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 2822, 2823 എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കാലതാമസത്തിന്റെ പേരിൽ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ഒരു തെറ്റും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മേഖലയിൽ, ധാരാളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഭാഗധേയം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ധാരണയിൽ, വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തസ്തികകൾക്കായുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം നിയമപ്രകാരം അനുശാസിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിൽ ശീഘ്രത പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തർക്കമുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ജുഡീഷ്യൽ ഫോറത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വരവ് വൈകുന്നത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. പ്രസ്തുത രണ്ട് റിട്ട് ഹർജികൾ തള്ളുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി വിവേചനാധികാരം ശരിയായി വിനിയോഗിച്ചു. രണ്ട് അപ്പീലുകളും ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു.

19. ബാക്കിയുള്ള അപ്പീലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 2006-ലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവ ഉയർന്നുവന്നത്. നിരസിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ അപേക്ഷകൾ

നിരസിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ നിയമസാധുതയെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വെല്ലുവിളിച്ചില്ലെങ്കിലും, കമ്മീഷന്റെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അമിതമായ കാലതാമസം ഉണ്ടായില്ല. **വത്സലാ ദേവി** (മേല്പറഞ്ഞ) കേസിൽ ഏകോപന ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രസ്തുത വിധി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിജ്ഞാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നതിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അപ്രകാരം തന്നെ തുടർന്നു. 250 രൂപയിൽ താഴെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ എസ്എസ്എൽസിയുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസമോ തത്തുല്യ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഉള്ള സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്ന് 1969 ലെ ചട്ടങ്ങളിലെ 186-ാം ഖണ്ഡിക ലളിതമായി വായിച്ചാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

20. ഫുൾ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ കമ്മീഷന്റെ പ്രധാന വാദം ചട്ടം 186-ലും എക്സിബിറ്റ് പി 5 എന്ന് വിധിയിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന 1986 ലെ ജി.ഒ.-ലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. പ്രസ്തുത എക്സിബിറ്റ് പി 5, 1969 ലെ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടമാണെന്നും ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് കെപിഎസ്സിയുടെ സമർപ്പണം.

എന്നാൽ പ്രസ്തുത ചട്ടം 1988 മാർച്ച് 23 ലെ ഒരു GO വഴി വീണ്ടും മാറ്റി, സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്, പുതുക്കിയ സർവീസ് റെഗുലേഷന്റെ ചട്ടം 8 (i) (ബി) പ്രകാരം JDC യോടൊപ്പം SSLC യോഗ്യതയുള്ള അഫിലിയേറ്റഡ് പ്രൈമറി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം മാത്രം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു.

21. ബന്ധപ്പെട്ട ജിഒകൾ പ്രകാരം ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാര സ്രോതസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രസ്തുത നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 പ്രകാരമാണ് ഇവ

ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഫുൾ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ, കെപിഎസ്സി, നിലപാടെടുത്തിരുന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനുമായി കൂടിയാലോചന നടത്താത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ഉയർന്നു. **സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു.പി. വേഴ്സസ് മൻബോധൻ ലാൽ ശ്രീവാസ്തവ [(AIR) 1957 SC 912]** കേസിലെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ,

പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടിയാലോചനയുടെ അഭാവവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 320-ലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അതിന്റെ ഫലവും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പരിശോധിച്ചു. മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഈ വിധിയിൽ ആയത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു:-

"ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 320(3)(സി) പ്രകാരം ഒരു പബ്ലിക് സെർവന്റീനു കൺസൾട്ടേഷന്റെ അഭാവമോ കൂടിയാലോചനയിലെ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുകളോ കാരണം കോടതി നടപടിയിലേക്കെത്താൻ ഇടവരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 226 പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരം ഈ കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ പ്രകാരം ഇളവ് ലഭിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അർഹതയുണ്ടാകരുത്. ഒരു റിട്ട് വഴി അംഗീകരിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു അവകാശമല്ല അത്. മറുവശത്ത്, ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 311, പ്രകാരം യൂണിയന്റെയോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ ഒരു സിവിൽ സെർവന്റീനു ഒരു കോടതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവകാശമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആർട്ടിക്കിൾ 311-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ - ഒരു ഘട്ടത്തിലും അവർ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വാദിച്ചിട്ടില്ല - സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തേക്കാവുന്ന ക്രമക്കേടിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിവിധി ഇല്ല. ആർട്ടിക്കിൾ 320(3)(സി), ആർട്ടിക്കിൾ 311-നോട് ഒരു അനുബന്ധ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിലോ ആണെന്ന് പറയാവുന്നതല്ലെങ്കിൽ, തൊഴിൽ ദാതാവ് പബ്ലിക് സെർവന്റീനു എതിരെ സ്വീകരിച്ച ചില നടപടികൾ ഒരു പബ്ലിക് സെർവന്റീനു നടപടിയെടുക്കാനുള്ള കാരണം നൽകുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 320(3)(സി) വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല."

22. 1969 ലെ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 109 പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടം 186 ലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ

പ്രയോഗക്ഷമതയും അതിന്റെ സെക്ഷൻ 80 പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ റെഗുലേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തന വ്യാപ്തിയും പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ജുഡീഷ്യൽ നടപടി. സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനുകളുമായി മുൻകൂർ കൂടിയാലോചന നടത്താതെ ഈ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനാൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന വാദം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കെപിഎസ്സി തന്നെ 1986 ലെ ജിഒ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ മുൻപറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകളെ ആശ്രയിച്ചു. സെക്ഷൻ 109 പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങളും സെക്ഷൻ 80 പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നിലനിൽക്കാമെന്നാണ് ഫുൾ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ കെപിഎസ്സിയുടെ സ്വന്തം നിലപാട് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റൂൾ 186 പ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതകൾ വേതന വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് 1982-ലെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച് സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രാർ ഫ്ലോർ ലെവൽ ശമ്പള വ്യവസ്ഥയുടെ ഉപയുക്തത താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. ഈ കണക്കിൽ, നിയമാനുസൃത ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ തടഞ്ഞുവെക്കൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രാറുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്നില്ലെന്നാണ് കമ്മീഷന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ 1988 മാർച്ച് 23-ലെ ജി.ഒ.ക്കൊപ്പം വായിച്ച ഈ വിഷയം അതിന്റെ റൂൾ 186-ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വേതന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായി സ്ഥാപിക്കുന്നു. നിയമത്തിനും അതിന് കീഴിലുണ്ടാക്കിയ നിയമാനുസൃത മാധ്യമങ്ങൾക്കും സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കെപിഎസ്സിക്ക് അവഗണിക്കാനാവില്ല.

23. സഹകരണ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർക്കുള്ള സർവീസ് റെഗുലേഷനോടൊപ്പം 1982-ലെ സർക്കുലർ വായിച്ചതിൽ, സബ്ജക്റ്റ്-തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ബാധകമായ നിയമങ്ങളിൽ ക്ലാർക്ക്/കാഷ്യർ തസ്തികകൾക്ക് അളവ് കോലായി ഒരു ശമ്പള

നിലവാരം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാവുന്നത്. ഏത് തരം സൊസൈറ്റികൾക്കും വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ 1969-ലെ നിയമത്തിന്റെ 109-ാം വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരം നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 1988-ലെ സേവന ചട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജില്ല/കേന്ദ്ര സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ജീവനക്കാർക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതാണ്. അതിനാൽ, ഇത് സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ്. 1982-ലെ സർക്കുലർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, പ്രൈമറി ലാൻഡ് മോർട്ട്ഗേജ് ബാങ്ക്, പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റികൾ തുടങ്ങിയ ചില സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പരാമർശിക്കുന്നു. 1986 സെപ്റ്റംബർ 30-ലെ ജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങളുടെ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് കമ്മീഷൻ ഫുൾ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ നിയമപ്രകാരമുള്ള സെക്ഷൻ 80(3) പ്രകാരമുള്ള നിയമ നിർമ്മാണ അധികാരം അംഗീകരിച്ചു. 1988 മാർച്ച് 23-ലെ GO, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ ബിരുദധാരികളല്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് പരസ്യം ചെയ്ത തസ്തികകൾക്ക് ഫ്ലോർ-ലെവൽ വേതനം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാത്ത അതേ നിയമ നിർമ്മാണ അധികാരത്തിന് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കണം. സേവനത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനായി, ഇൻ-സർവീസിൽ നിന്നുള്ള ക്ലാർക്ക് / കാഷ്യർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് മാനദണ്ഡമായ ശമ്പള വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിവിധ ജിഒകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയും എസ്എസ്എൽസി യോഗ്യത സ്വീകാര്യമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. 1969-ലെ നിയമപ്രകാരം വികസിപ്പിച്ച ഈ സമ്പ്രദായം, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ ക്ലാർക്ക്/കാഷ്യർ തസ്തികകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്, യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം എസ്എസ്എൽസിയോ

തത്തുല്യമോ ആണെന്നും ഫ്ലോർ ലെവൽ വേതന വ്യവസ്ഥ ബാധകമല്ല എന്ന വസ്തുതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ടംപറേണിയസ് എക്സ്പോസിറ്റിയോ (ഒരു പ്രമാണത്തിലെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം രേഖയുടെ സമയത്ത് അവർ വഹിച്ച അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം.) എന്നതിന് സമാനമായ തത്വങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് ഈ സമ്പ്രദായം നിലനിർത്താനാകും. ചട്ടം 186-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പൊതുവെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, എന്നാൽ 1988-ലെ ജിഒ ഒരു ഉപവിഭാഗമായ-ജില്ലാ/കേന്ദ്ര സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ സേവന ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

24. ഇനി നമുക്ക് വത്സലാ ദേവി (മേല്പറഞ്ഞ) കേസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച കോർഡിനേറ്റ് ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനത്തിലേക്ക് നോക്കാം. കെപിഎസ്സിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബാധകമാവുന്ന മുൻ വിധിന്യായമാണെന്നതാണ്. ബെഞ്ചിന്റെ അഭിപ്രായം പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഈ വിധിയുടെ അവസാന ഖണ്ഡികയിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, കോർഡിനേറ്റ് ബെഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഈ നടപടി ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു മാതൃകയായി കണക്കാക്കാമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നാം പരിഗണിക്കേണ്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, വത്സലാ ദേവി (മേല്പറഞ്ഞ) ഫീഡർ തസ്തികകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് പരിഗണിച്ചത്, സബ്ജക്ട് തസ്തികയിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തർക്കമായിരുന്നു. 1982 ലെ സർക്കുലറും 1988 ലെ സർവീസ് റെഗുലേഷനും ആ തീരുമാനത്തിൽ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം. അപ്പീൽ ഉയർന്നുവന്ന ബെഞ്ച് തീരുമാനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ഞങ്ങൾ, ഈ സർക്കുലറുകളെയും ചട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും കണ്ടെത്തിയില്ല. മൂന്നാമതായി, നമ്മുടെ മുമ്പാകെയുള്ള അപ്പീലിലെ ഫുൾബെഞ്ച് തീരുമാനത്തിലെ ന്യായവാദം പരിഗണിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം കോർഡിനേറ്റ് ബെഞ്ചിന് ഉണ്ടായില്ല. GO-കളുടെ

രൂപത്തിലുള്ള നിയമപരമായ ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കോർഡിനേറ്റ് ബെഞ്ചിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയില്ല, അതിനാൽ വത്സലാ ദേവി (മേല്പറഞ്ഞ) കേസിൽ അവ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല. 1982 ലെ സർക്കുലറിന്റെയും 1988 ലെ ജിഒയുടെയും നിയമസാധുത കെപിഎസ്സി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. വിഷയ-തസ്തികക്കുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന മേഖലയിൽ 1969-ലെ ചട്ടങ്ങളുടെയും നിയമത്തിന്റെ 80-ാം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള അധികാര വിനിയോഗത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച GO-കളുടെയും ഓവർലാപ്പിംഗ് പ്രഭാവം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഏത് വ്യവസ്ഥയാണ് കൂടുതൽ നിയമനിർമ്മാണ ശേഷി വഹിക്കുന്നതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ അത്തരം ഓവർലാപ്പിംഗ് സോണിനെ സംഘർഷ മേഖലയായി കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വിവേകശൂന്യതയായിരിക്കും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കോടതി ഒരു യോജിപ്പുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങേയറ്റത്തെ കേസുകളിൽ ഒരേ നിയമപരമായ ഉത്ഭവമുള്ള വ്യത്യസ്ത വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊരുത്തമില്ലാത്ത വ്യവസ്ഥകൾ അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതിന് "റീഡിംഗ് ഡൗൺ" തത്വം പ്രയോഗിക്കുകയും വേണം. കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് റൂൾസ്, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, സൊസൈറ്റികളിലെ ചില ജോലിക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാരിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. അതേ ചട്ടത്തിലെ സെക്ഷൻ 80-ലെ ഉപവകുപ്പ് (3) യോഗ്യതകൾ, പ്രതിഫലം, സേവനത്തിന്റെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിനെ അനുവദിക്കുന്നു. സെക്ഷൻ 80(3) പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങൾ സെക്ഷൻ 80(1)ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വിവിധ തരം സൊസൈറ്റികളിലെ ഓഫീസർമാരുടെയും സേവകരുടെയും സേവന വ്യവസ്ഥകൾ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ വിശദമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ്.

25. മാത്രമല്ല, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ സർക്കുലറുകളും GO കളും പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ട്

അധികാരികൾ സൊസൈറ്റികളിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രത്യേക തലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അത്തരം നടപ്പാക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഭരണതലത്തിലെ ഉപയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള പദവി നേടിയിട്ടുണ്ട്. 1982-ലെ നിർദ്ദേശം തുടർന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ നടപടിയോ ജുഡീഷ്യൽ ഉത്തരവോ അസാധുവാക്കിയിട്ടില്ല. ആ കണക്കിൽ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിയമത്തിന്റെ സെക്ഷൻ 80(3) പ്രകാരം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഉപാധികൾക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ക്ലർക്ക്/കാഷ്യർ തസ്തികകൾ കൊത്തിയെടുത്തതായി അധികാരികൾ തോന്നുന്നു, എന്നാൽ ചട്ടം 186-ന് പൊതുവായി ബാധകമാണ്. 1988 ലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സഹകരണ ബാങ്കുകളുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരത്തിന്റെ ഉറവിടം 1969 ലെ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80(3) ആണ്. അതിനാൽ, അത്തരം പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിയമത്തിന്റെ സെക്ഷൻ 80(3) പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ്.

26. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, നിയമാനുസൃതമായി

നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു വിജ്ഞാപനം വരുന്ന പക്ഷം, അത്തരം യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ നിയമസാധുതയെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കേസിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ, ചട്ടം അനുശാസിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള മിനിമം യോഗ്യത, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡമായി നിശ്ചയിക്കുന്നത് KPSC-യുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനുവദനീയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല. പരസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥയുടെ നിയമസാധുതയെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാൽ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല എന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും,

തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്ത സമയത്താണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഈ കോടതിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോ-ഓർഡിനേറ്റ് ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വാദിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. കോർഡിനേറ്റ് ബെഞ്ച് പ്രസ്തുത വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫുൾ ബെഞ്ച് തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിലും ഫുൾ ബെഞ്ച് തീരുമാനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ന്യായവാദം പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനം കോർഡിനേറ്റ് ബെഞ്ചിന് ഉണ്ടായില്ല. ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ കാരണങ്ങളാൽ, നിലവിലെ നടപടി ക്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോർഡിനേറ്റ് ബെഞ്ച് തീരുമാനം ഒരു മുൻവിധിയായി മാറില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കമ്മീഷന്റെ അഞ്ച് അപ്പീലുകൾ ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു.

2013 ഫെബ്രുവരി 22 ലെ WP (C) നമ്പർ 21073 ലെ 2013 ഫെബ്രുവരി 22 ലെ വിധിക്കെതിരെ കമ്മീഷൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച 2013 ലെ 865 നമ്പർ റിട്ട് അപ്പീൽ- 2014 ലെ 60 നമ്പർ കേസ് (സിവിൽ) കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട - **കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വി.യേശുദാസും മറ്റുള്ളവരും** തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. 2012-ലെ ഐ.എ. നമ്പർ 2, 2021-ലെ ഐ.എ നമ്പർ 82851 എന്നീ രണ്ട് ഇന്റർലോക്കട്ടറി അപേക്ഷകളിൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടില്ല.

27. 2012-ലെ ഐ.എ നമ്പർ 2 ലെ അനുബന്ധങ്ങൾ "ബി"യിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ അപേക്ഷകരെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി, കമ്മീഷൻ **SLP....(CC) നമ്പർ.2008-ലെ 17182** (ഇപ്പോൾ **2010** ലെ സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ.1802) ലെ തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ്. പ്രധാന അപ്പീലുകളിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ, **2021-ലെ ഐ.എ. നം.82851-ലും**, ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ഇന്റർലോക്കട്ടറി അപേക്ഷകളിലെ

അപേക്ഷകർ പ്രധാനമായും അഞ്ച് അപ്പീലുകളുടെ പ്രധാന സെറ്റിലെ എതിർ കക്ഷികളെ/ റിട്ട് ഹർജിക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾ പരിഗണിച്ചില്ല. പ്രതികരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതിനാൽ, അവരുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. ഈ അപേക്ഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലെ പ്രകടനത്തിന്റേയോ സ്ഥാനത്തിന്റേയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. സിവിൽ അപ്പീൽ നമ്പർ 1805/2010 ലെ, രണ്ടാം എതിർ കക്ഷി കൊണ്ടു വന്ന 2012 ലെ (അതായത് 2021 ലെ നമ്പർ.84340) ഐ.എ. പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ 6-ലെ കമ്മീഷന്റെ അഡ്വൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്തതായും ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ക്ലാസ് IV ജീവനക്കാരനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതായും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 2017 ജൂൺ 5-ലെ ഉത്തരവിലൂടെ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി. ആ പദവിയിൽ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഐ.എ.- യിൽ അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴത്തെ അപ്പീലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കരിയർ പാതയാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നതിനാൽ തന്നെ പ്രമോഷൻ മുൻകൂറായി നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിവൃത്തിയും നൽകാനാവില്ല. ഈ അപേക്ഷ നിരസിച്ചിരിക്കുന്നു.

28. ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാ അപേക്ഷകളും ഇതിനാൽ തീർപ്പാക്കുന്നു.

29. ചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവുകൾ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല.

.....J

(എൽ. നാഗേശ്വര റാവു)

.....J

(അനിരുദ്ധ ബോസ്)

ന്യൂ ഡെൽഹി

സെപ്റ്റംബർ 06, 2021

ബാധ്യതാ നിരാകരണം: പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത വിധിന്യായം വ്യവഹാരിയുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രിത ഉപയോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്; മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല. എല്ലാവിധ പ്രായോഗികവും ഔദ്യോഗികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധിന്യായങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആധികാരികം, അത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ആധികാരികമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

Translated by: Vidhya P V (Translator)

Verified by: Assainar A (Head Translator)